



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN. Sby.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IRANI SURYA KARTINI INALDI, Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 21-04-1983, Umur : 41 Tahun, Jenis Kelamin : perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Krebangan Makam 33 RT/RW 001/012, Kel. Krebangan Selatan, Kec. Krebangan Kota Surabaya;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : DR. Rizal Haliman, SH., MH., CIL.,CPM dan kawan-kawan, Para Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ LAW FIRM RIZAL HALIMAN & PARTNERS “ yang beralamat kantor di Komplek Ruko Gateway Blok D-28, Jalan Raya Waru-Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2024 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan :

- 1.BOWO JARWO SAMEKTO**, selaku Pengurus Pesero Komanditer CV. DUA PILAR SEJAHTERA, beralamat di jalan Semolowaru Elok Blok V/19 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2.PT. BAHTERA SUKSES BERSAMA**, beralamat di jalan Raya Rungkut Lor No.130 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3.PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA**, beralamat di jalan Dukuh Kupang Barat I Blok I No.15 RT.002 RW.008 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4.MUHAMMAD SUBHAN ZAKARIA**, beralamat di jalan Dukuh Jerawat, RT.006, RW.004, Kel.Babat Jerawat, Kec. Pakal Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- 5.CHOIRUL ANWAR, S.E.** beralamat di jalan Surabayan 4 Nomor 46 Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.DJAROT PRIBADI, S.H.,M.H.,M.Si., Notaris di Surabaya, **dahulu** beralamat di jaan Bratang Binangun VI No.19 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya, **sekarang** beralamat di Jalan Barata Jaya VII No.11 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

7.RANTI NURSUKMA HANDAYANI, S.H., Notaris di Surabaya, **dahulu** beralamat di jalan Pucang Adi No.17 Surabaya, **sekarang** beralamat di jalan Pucang Anom Timur III No. 15-17 Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

8.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASINONAL KOTA SURABAYA I, beralamat di jalan Taman Puspa Raya No.10 Blok D, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1102//Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT SERTA PARA TURUT TERGUGAT :

A. Legal Standing/Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I Dan Tergugat II :

- Bahwa Penggugat adalah** pribadi perseorangan, yang melakukan perikatan hukum JUAL BELI, dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana **Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I** selaku Notaris di Surabaya ;
- Bahwa Tergugat I adalah** Pengurus Pesero Komanditer CV. DUA PILAR SEJAHTERA, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7, tertanggal 14 September 2001, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, selaku Notaris di Kota Surabaya ;

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **berdasarkan ketentuan hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879/Sip/1974**, menyatakan :

*"Bahwa **CV atau Firma bukan merupakan badan hukum** maka dalam lalu lintas hukum belum merupakan subyek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota perseroan pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri oleh karena itu **yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota perseroan dan apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai tergugat yang menggugat dan Tergugat bukan CV nya tetapi anggota perseroan pengurusnya."** :*

4. Bahwa oleh karena CV. DUA PILAR SEJAHTERA adalah **Perseroan Komanditer (commanditaire vennotschap)**, yaitu **suatu badan usaha (bukan badan hukum)**, maka yang ditarik sebagai Tergugat bukan CV nya tetapi anggota perseroan pengurusnya, yaitu Tergugat I selaku Pengurus Pesero Komanditer CV. DUA PILAR SEJAHTERA, sebagaimana **ketentuan hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879/Sip/1974** ;

5. **Bahwa Tergugat II adalah badan hukum** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3, tertanggal 20 Oktober 2003, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 14 Juni 2004, Nomor C-14656-HT.01.01.TH.2004 ;

6. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sehubungan pada tanggal 21 Maret 2012, **antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II mengadakan kesepakatan dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli**, yang dibuat dalam Akta Notariil, **dihadapan Turut Tergugat I** selaku Notaris di Surabaya, **sebagaimana yang tercantum dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012** ;

7. Bahwa **berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, pada halaman ketiga, alinea kedua**, disebutkan bahwa antara **Tergugat I selaku Pihak Kesatu dan Tergugat II selaku Pihak Ketiga dalam perjanjian, telah mengadakan kerjasama usaha di bidang pembangunan dan penjualan perumahan**, di mana pihak **Tergugat I selaku Pihak Kesatu yang melaksanakan pembangunan rumah dan penjualan, sedangkan Tergugat II selaku Pihak Ketiga dalam Akta Ikatan Jual Beli a quo, yang saat itu Tergugat II diwakili oleh Direkturnya yang bernama Sdr. MUJIHARTO, disebutkan sebagai pemilik tanah, yaitu :**

Sertifikat Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri, seluas 3.677 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di dalam Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakarsantri, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Raya Lakarsantri, Driyorejo, Surabaya ;

Berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 26 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 27, keduanya tertanggal 17 Pebruari 2012 dan keduanya dibuat di hadapan Alexandra Pudentiana, SH., Notaris di Kota Surabaya ;

8. Bahwa **berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, pada halaman ketiga, alinea terakhir dan halaman keempat, alinea pertama**, disebutkan bahwa antara **Tergugat I** selaku Pihak Kesatu hendak **menjual Persil** tersebut kepada **Penggugat** selaku Pihak Kedua dalam perjanjian **bersedia membelinya**, dan **Tergugat II** selaku Pihak Ketiga **menyetujui penjualan persil tersebut dan setuju melepas hak kepemilikan persil ;**
9. Bahwa **berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, pada Pasal 1**, disebutkan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan kepada Penggugat, serta Penggugat berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dan menerima pemindahan dan penyerahan dari Tergugat I, bebas dari beslag, serta tidak terikat dengan tanggungan apapun**, atas **OBYEK JUAL BELI** sebagaimana yang tercantum **pada halaman kelima, alinea pertama**, yaitu :
 - **Sebagian dari luas 3.677 m² tanah Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri**, yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 500/Lakarsantri/2010, tertanggal 3 Pebruari 2010, **seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)**, setempat dikenal sebagai **Kavling/Persil B10 – B11, Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya ;**
10. Bahwa **berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, pada Pasal 2 dan Pasal 3**, disebutkan bahwa **Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II) :**
 - 1) Berjanji dan mengikatkan diri yang satu terhadap yang lainnya, **untuk segera melaksanakan dan menandatangani Akta Jual Beli di hadapan pejabat berwenang ;**
 - 2) Tergugat I dan Tergugat II selaku **Penjual menjamin Penggugat** selaku Pembeli bahwa Tergugat I dan II (Penjual) adalah **benar-benar sebagai pemilik yang sah dari segala apa yang dijualbelikan dengan akta ini dan Penggugat (Pembeli) tidak akan mendapat gangguan yang menyangkut hak kepemilikan atas apa yang dijualbelikan menurut akta**

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan Tergugat I dan II (Penjual) menjamin bahwa apa yang dijualbelikan dengan akta ini kepada Penggugat (Pembeli) bebas dari segala ikatan dan tanggungan ;

11. Bahwa berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, pada Pasal 4, disebutkan bahwa Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II) telah sepakat atas OBYEK JUAL BELI, dinyatakan :
 - 1) Harga dari apa yang dijualbelikan itu berikut ganti rugi pengosongan telah disetujui oleh para pihak dan merupakan jumlah yang pasti, **sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;**
 - 2) Dengan **pembayaran I sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dibayar pada saat penandatanganan akta ini ;**
 - 3) **Sisa pembayaran sebesar Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dibayar secara angsuran selama 5 (lima) tahun ;**
12. Bahwa berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, pada Pasal 5, disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II berjanji dan mengikatkan dirinya pada Penggugat, yaitu selama pembuatan akta jual beli dan/atau akta pelepasan hak belum dapat dilaksanakan, tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, menjual atau dengan cara lain melepaskan persil tersebut kepada pihak lain ;

B. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat III, Terkait Tergugat I Dan Tergugat II :

1. **Bahwa Tergugat III adalah** badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya, selanjutnya disingkat PT. SSJS, Nomor 35, tertanggal 7 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, selaku Notaris di Kota Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-13560.AH.01.01.Tahun 2012, tertanggal 14 Maret 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Tergugat III mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disingkat RUPSLB PT. SSJS,** yang dibuat di hadapan **Turut Tergugat II** selaku Notaris di Kota Surabaya, atas permintaan Direktur Perseroan Tergugat III yang saat itu bernama Sdr. MUJIHARTO, yang pada intinya RUPSLB tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut sebagaimana yang tercantum pada halaman 7 s/d 8 :

PERTAMA :

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Rapat menyetujui telah dilaksanakan pengambil-alihan hak kepemilikan, atas :

- sebidang tanah Hak Milik nomor : 1715/Kelurahan Lakarsantri, seluas : 3677 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri ;
- demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya tertanggal 3-3-2010 (tiga Maret duaribu sepuluh), dengan batas-batas yang jelas tertera dalam Surat Ukur, yang merupakan lampiran dari Sertipikat tersebut, tertanggal 3-2-2010 (tiga Pebruari duaribu sepuluh) nomor : 500/Lakarsantri/2010 ;

Berdasarkan :

- 1) Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 37 ; dan
- 2) Akta Kuasa Menjual Nomor : 38,

keduanya tertanggal 22-3-2012 (duapuluh dua Maret duaribu duabelas), yang dibuat di hadapan Alexandra Pudentiana Wignodigdo, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya.

KEDUA :

➤ Rapat menyetujui telah dilaksanakannya proses pemecahan/split (bidang tanah/sertipikat), atas :

- sebidang tanah Hak Milik nomor : 1715/Kelurahan Lakarsantri, sebagaimana tersebut di atas, menjadi 45 (empat puluh lima) bidang tanah/sertipikat, dengan rincian sebagai berikut :

1) **Berita Acara RUPSLB PT. SSJS pada halaman 20, angka 25 :**

sebidang tanah **Hak Guna Bangunan nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **12.01.18.05.04167**, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri ;

- **setempat lebih dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B nomor 10, Surabaya ;**
- demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I (Turut Tergugat III), tertanggal 19-7-2012 (sembilanbelas Juli duaribu duabelas), **tertulis atas nama pemegang hak : PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA (Tergugat III), berkedudukan di Kota Surabaya ;**

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan batas-batas yang jelas tertera dalam Surat Ukur, yang merupakan lampiran dari Sertipikat tersebut, tertanggal 28-6-2012 (duapuluh delapan Juni duaribu duabelas) nomor : 829/Lakarsantri/2012 ;

2) **Berita Acara RUPSLB Perseroan Terbatas PT. SSJS pada halaman 20, angka 26 :**

sebidang tanah **Hak Guna Bangunan nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **12.01.18.05.04168**, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri ;

- **setempat lebih dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B nomor 11, Surabaya ;**
- demikian sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I (**Turut Tergugat III**), tertanggal 19-7-2012 (sembilanbelas Juli duaribu duabelas), tertulis atas nama pemegang hak : **PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA (Tergugat III)**, berkedudukan di Kota Surabaya ;
- dengan batas-batas yang jelas tertera dalam Surat Ukur, yang merupakan lampiran dari Sertipikat tersebut, tertanggal 28-6-2012 (duapuluh delapan Juni duaribu duabelas) nomor : 830/Lakarsantri / 2012 ;

3. Bahwa Tergugat III berdasarkan **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS**, yang dibuat di hadapan **Turut Tergugat II** selaku Notaris di Kota Surabaya, atas permintaan Direktur Perseroan Tergugat III yang saat itu bernama Sdr. MUJIHARTO, melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **Tergugat III telah mengambil alih tanggung jawab dan tanggung gugat atas OBYEK JUAL BELI**, yang sebelumnya telah dilakukan **JUAL BELI** dalam **Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21-3-2012** (antara Penggugat dengan Tergugat I dan II), yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, selaku Notaris di Surabaya, **dilakukan jual-beli sebagaimana pada ketentuan Pasal 1, halaman 4 s/d 5**, yaitu :
 - a) **Sebagian dari luas 3.677 m² tanah Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Surat Ukur Nomor 500/Lakarsantri/2010, tertanggal 3 Pebruari 2010, yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, dijual sebagian :

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dengan total seluas **120 m²** (seratus dua puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai **Kavling/Persil B10–B11, Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya** ;
- 2) Bahwa **Tergugat III** telah melakukan pemecahan/split bidang tanah, atas **OBJEK JUAL BELI** yang tercantum dalam **Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012** (antara Penggugat dengan Tergugat I dan II), hal ini dilakukan **Tergugat III** berdasarkan **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS**, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Surabaya, sehingga **OBJEK JUAL BELI** milik **Penggugat menjadi menjadi 2 (dua) Sertipikat**, yaitu :
- a) **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **12.01.18.05.04167**, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, atas nama pemegang hak PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya (Tergugat III)** ;
- b) **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **12.01.18.05.04168**, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, atas nama PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya (Tergugat III)**;
- C. **Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat IV Dan Tergugat V, Terkait Tergugat III Memberikan Kuasa Kepada Tergugat IV Dan Tergugat V:**
1. Bahwa Tergugat III dalam **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS**, pada halaman 39 s/d 40, pada huruf **KEDELAPAN**, menyatakan :

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Rapat menyetujui tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melimpahkan seluruh wewenang menurut jabatannya masing-masing dan memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada :

- a. penghadap Tuan MUHAMMAD SUBHAN ZAKARIA (Tergugat IV), tersebut; dan
- b. penghadap Tuan CHOIRUL ANWAR, Sarjana Ekonomi (Tergugat V) tersebut ;

selaku Pemegang Kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, guna melakukan segala yang dianggap perlu oleh pemegang kuasa (baik tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan atas nama Perseroan), dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Perseroan atas Fasilitas Pembiayaan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut :

menghadap para pejabat/instansi yang berwenang dimana perlu, dalam hal ini termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris, Badan/Kantor Pertanahan setempat dan pejabat/pegawai Bank ;
memberikan dan meminta keterangan ;
membuat/menandatangani akta-akta/surat-surat yang diperlukan (termasuk Akta Jual Beli, akta Pengikatan Jual Beli maupun akta Kuasa Menjual) termasuk surat-surat/dokumen-dokumen Bank ;

pada pokoknya melakukan semua tindakan demi tercapainya maksud dari pemberian kuasa menurut akta ini, dengan mengindahkan semua ketentuan yang termuat dalam peraturan/perundangan yang berlaku mengenai hal itu, pemberian kuasa mana dengan jalan atau apapun tidak dapat berakhir/dicabut oleh pemberi kuasa dan/atau tidak dapat menjadi batal karena sebab-sebab apapun, termasuk sebab-sebab yang terperinci dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata angka 3 di atas telah terjual ;

2. Bahwa persetujuan dalam **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS, pada halaman 39 s/d 40, huruf KEDELAPAN**, sebagaimana pada angka 1 di atas, ditindaklanjuti dengan **Akta Kuasa Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012**, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, selaku Notaris di Kota Surabaya ;
3. Bahwa dalam Akta Kuasa No. 141, tertanggal 12 Desember 2012, yang dibuat di hadapan **Turut Tergugat II**, pada halaman 1 s/d 2, disebutkan : **Pemberi Kuasa Tuan MUJIHARTO**, menurut keterangannya dalam akta ini bertindak untuk menjalankan jabatannya **selaku Direktur**, dari demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. SSJS (Tergugat III)**, berkedudukan di Kota Surabaya, berdasarkan :

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian Nomor : 35, tertanggal 7 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Surabaya ;
- 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14 Maret 2012, Nomor : AHU-13560.AH.01,01.Tahun 2012, selanjutnya menurut keterangan penghadap tidak terdapat perubahan anggaran dasar selain disebut dan diuraikan di atas ;
- 3) Selanjutnya dalam melakukan tindakan hukum menurut akta ini, Direktur telah memperoleh persetujuan dari :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. SSJS, Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012 ;
 - b. Satu-satunya (Dewan Komisaris), yang turut menghadap Turut Tergugat II, dan di hadapan para saksi tersebut, serta menandatangani akta ini, yakni : Tuan PRABOWO ;
4. Bahwa dalam Akta Kuasa No. 141, tertanggal 12 Desember 2012, pada halaman 3, menyebutkan Penghadap Tuan MUJIARTO dalam jabatannya selaku **Direktur PT. SSJS (Tergugat III)** dengan ini bermaksud melimpahkan wewenang selaku Direktur mewakili Direksi Perseroan, selanjutnya memberikan hak dan kuasa (dengan hak substitusi) kepada **Tergugat IV** dan **Tergugat V**, untuk selanjutnya disebut : **PEMEGANG KUASA, KHUSUS**, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, guna :
 - 1) *melaksanakan penjualan, atau melepaskan hak, atau melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga terjadi peralihan hak, dan sekaligus menyerahkannya kepada pihak yang membelinya ;*
 - 2) *pemberian kuasa menurut akta ini (Akta Kuasa No. 141, tertanggal 12 Desember 2012), tidak ada unsur peralihan/pemindahan hak kepada pemegang kuasa, atas:*

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang tercantum **pada halaman 13**, yaitu :

Halaman 13, Angka 21 :

sebidang tanah **Hak Guna Bangunan nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, **setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, **atas nama pemegang hak PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya (Tergugat III) ;**

Dengan batas-batas yang jelas tertera **dalam Surat Ukur**, yang merupakan lampiran dari Sertifikat tersebut, tertanggal 28 Juni 2012, **nomor : 829/Lakarsantri**

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2012, selanjutnya disebut **OBYEK JUAL-BELI** yang telah diperjualbelikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I ;

Halaman 13, Angka 22 :

sebidang tanah **Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, **setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, atas nama **PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya (Tergugat III)** ;

Dengan batas-batas yang jelas tertera dalam **Surat Ukur**, yang merupakan lampiran dari Sertifikat tersebut, tertanggal 28 Juni 2012, nomor : **830/Lakarsantri/2012**, selanjutnya disebut **OBYEK JUAL-BELI** yang telah diperjualbelikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I ;

D. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Turut Tergugat I, Selaku Notaris di Surabaya :

1. Bahwa Turut Tergugat I selaku Notaris di Kota Surabaya, adalah Notaris yang menerbitkan **Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012**, yang ditandatangani antara Tergugat I dan Tergugat II selaku Penjual, dengan Penggugat selaku Pembeli ;

E. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Turut Tergugat II, Selaku Notaris di Surabaya, terkait :

1. Bahwa Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Surabaya, adalah Notaris yang menerbitkan :
 - 1) **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012**, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SSJS (**Tergugat III**) ;
 - 2) **Akta Kuasa Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012**, antara Tergugat III selaku Pemberi Kuasa kepada Tergugat IV dan Tergugat V selaku Penerima Kuasa;
2. Bahwa dalam **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012**, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III), tercantum adanya pernyataan Tergugat III yang bersedia bertanggung jawab dan bertanggung gugat, atas obyek jual beli yang telah diperjualbelikan sebelumnya oleh Tergugat I dan II pada Penggugat ;

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Turut Tergugat III :

1. Bahwa Turut Tergugat III adalah **pihak yang menerbitkan Sertipikat yang diperjualbelikan oleh Tergugat I dan II pada Penggugat**, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, yaitu sebagian dari luas tanah 3.677 m² dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri**, yaitu seluas 120 m² (serratus dua puluh meter persegi), terletak di dalam Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Raya Lakarsantri, Driyorejo, Surabaya ;
2. Bahwa Turut Tergugat III juga adalah **pihak yang menerbitkan Sertipikat hasil pemecahan/split bidang tanah** atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri, yang mana hasil dari pemecahan tersebut terdapat **2 (dua) Sertipikat yang diperjualbelikan oleh Tergugat I dan II pada Penggugat**, yaitu :
 - 1) **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **12.01.18.05.04167**, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, **setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, **tertulis atas nama pemegang hak : PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA (Tergugat III) ;**
 - 2) **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **12.01.18.05.04168**, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, **setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, **tertulis atas nama pemegang hak : PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA (Tergugat III) ;**

II. PERISTIWA HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT :

1. Bahwa antara **Penggugat dengan Tergugat I dan II**, telah mengadakan **kesepakatan dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli**, yang dibuat dalam Akta Notariil, yang dibuat di hadapan **Turut Tergugat I** selaku Notaris di Kota Surabaya, sebagaimana yang tercantum dalam **Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012 ;**
2. Bahwa sesuai Gugatan Penggugat pada halaman 7, angka 7, **Tergugat I selaku Pihak Kesatu dan Tergugat II selaku Pihak Ketiga** dalam Perjanjian

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah **mengadakan kerja sama usaha di bidang pembangunan dan penjualan perumahan**, di mana pihak **Tergugat I selaku Pihak Kesatu yang melaksanakan pembangunan rumah dan penjualan, sedangkan Tergugat II sebagai pemilik tanah**, yaitu :

Sertifikat Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri, seluas 3.677 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di dalam Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Raya Lakarsantri, Driyorejo, Surabaya ;

Berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 26 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 27, keduanya tertanggal 17 Pebruari 2012 dan keduanya dibuat di hadapan Alexandra Pudentiana, SH., Notaris di Kota Surabaya ;

3. Bahwa dalam **Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, Tergugat I menjual Sebagian Persil tersebut di atas kepada Penggugat, sedangkan Penggugat bersedia membelinya dari Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemilik Lahan, yang menyetujui penjualan persil tersebut dan setuju melepas sebagian hak kepemilikan persil tersebut pada Penggugat**, atas **OBYEK JUAL BELI** sebagaimana yang tercantum dalam Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, **pada Pasal 1, yang dinyatakan dijual yaitu :**

➤ **Sebagian dari luas 3.677 m² tanah Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri, yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 500/Lakarsantri/2010, tertanggal 3 Pebruari 2010, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Kavling/Persil B10 – B11, Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya ;**

4. Bahwa untuk **Harga Obyek Jual Beli** yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II, sebagaimana yang tercantum dalam **Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, pada Pasal 4**, yaitu :

Harga dari apa yang dijualbelikan itu berikut ganti rugi pengosongannya telah disetujui oleh para pihak dan merupakan jumlah yang pasti, **sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;**

- Dengan pembayaran I sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dibayar pada saat penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli ;
- Sisa pembayaran sebesar Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), dibayar secara angsuran selama 5 (lima) tahun ;

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam **Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012**, antara **Penggugat dengan Tergugat I dan II juga disepakati** hal-hal sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, saling berjanji dan mengikat diri yang satu terhadap yang lainnya, untuk **segera melaksanakan dan menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ;**

Bahwa Tergugat I dan II berjanji dan mengikatkan dirinya pada Penggugat, yaitu selama pembuatan akta jual beli dan/atau akta pelepasan hak, sebagaimana tersebut di atas belum dapat dilaksanakan, **tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, menjual atau dengan cara lain melepaskan persil tersebut kepada pihak lain, sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ;**

6. Bahwa atas harga Obyek Jual Beli a quo, **Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran I (Uang Muka), dibayarkan pada Tergugat I, dengan total sebesar **Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)**, sebagaimana yang tercantum pada Akta Ikatan Jual Beli, dengan rincian :
 - Pembayaran uang muka ke-1, pada tanggal 17 Maret 2012, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Pembayaran uang muka ke-2, pada tanggal 21 Maret 2012, sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;
- 2) Pembayaran Angsuran ke-I, dibayarkan pada Tergugat I, pada tanggal 16 April 2012, sebesar **Rp 3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;**
- 3) Pembayaran Angsuran ke-II s/d ke-VI, dibayarkan pada Tergugat I, pada tanggal 11 Mei 2012, sebesar **Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);**

7. Bahwa namun demikian ternyata pada tanggal **12 Desember 2012**, Tergugat I dan Tergugat II justru **TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN dan MENINGKARI** ketentuan yang disepakati dalam **Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, pada Pasal 5**, yang mana Tergugat I dan II berjanji dan mengikatkan dirinya pada Penggugat, yaitu **selama pembuatan akta jual beli dan/atau akta pelepasan hak, sebagaimana tersebut di atas belum dapat dilaksanakan, tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, menjual atau dengan cara lain melepaskan persil tersebut kepada pihak lain,** namun :

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II justru **MENGALIHKAN OBYEK JUAL BELI yang tercantum dalam Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012 PADA TERGUGAT III**, yaitu sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri, seluas 3.677 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi)**, terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 3 Maret 2010, dengan batas-batas yang tercantum dalam **Surat Ukur Nomor 500/Lakarsantri/2010, tertanggal 3 Pebruari 2010** ;
- b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga **MELAKUKAN PEMECAHAN/SPLIT BIDANG TANAH MENJADI 45 (EMPAT PULUH LIMA) SERTIPIKAT DAN MENGATASNAMAKAN SERTIPIKAT-SERTIPIKAT A QUO MENJADI ATAS NAMA TERGUGAT III**, yang mana dalam Sertipikat-Sertipikat tersebut terdapat 2 (dua) Sertipikat yang menjadi **OBYEK YANG TELAH DIPERJUALBELIKAN oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, yaitu Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya Blok B10-B11**, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, yaitu :
 - 1) **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III** ;
 - 2) **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III** ;

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang **MENGALIHKAN OBYEK JUAL BELI** yang seharusnya menjadi Hak Penggugat dan **MENGATASNAMAKAN SERTIPIKAT OBYEK JUAL BELI A QUO MENJADI ATAS NAMA TERGUGAT III**, berdasarkan :

- 1) **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III), yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Surabaya, yang mana dalam Akta tersebut Tergugat I dan II TELAH MELAKUKAN PELEPASAN HAK TERHADAP OBYEK JUAL BELI, yang seharusnya menjadi Hak Penggugat, NAMUN OBYEK JUAL BELI A QUO JUSTRU DIALIHKAN/DISERAHKAN DAN DIATASNAMAKAN TERGUGAT III,** mengingat :
 - a. Berita Acara RUPSLB PT. SSJS, **halaman 3, angka 1**, menyebutkan **Tergugat III telah melaksanakan PENGAMBIL-ALIHAN HAK KEPEMILIKAN** atas **Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri ;**
 - b. Berita Acara RUPSLB PT. SSJS, **halaman 4, angka 2**, menyebutkan **Tergugat III telah melaksanakan PROSES PEMECAHAN/SPLIT (BIDANG TANAH/SERTIPIKAT)**, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri **MENJADI 45 (EMPAT PULUH LIMA SERTIPIKAT) ;**
 - c. Berita Acara RUPSLB PT. SSJS, **halaman 4, angka 4**, menyebutkan **Tergugat III telah melaksanakan PENGAMBIL-ALIHAN TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT (SECARA DE FACTO) ;**
 - d. Berita Acara RUPSLB PT. SSJS, **halaman 5, angka 5**, menyebutkan **Tergugat III telah melaksanakan PENGAMBIL-ALIHAN TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT (SECARA DE JURE) ;**
 - e. Berita Acara RUPSLB PT. SSJS, menyebutkan dari 45 Sertipikat hasil Pemecahan/Split Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri, terdapat 2 (dua) Sertipikat yang menjadi **OBYEK YANG TELAH DIPERJUALBELIKAN oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, yaitu Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya Blok B10-B11**, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, namun demikian **OBYEK JUAL BELI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I DAN II A QUO JUSTRU DIATASNAMAKAN TERGUGAT III,** sebagaimana tersebut pada :
 - **Halaman 20, angka 25 :**

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sebidang tanah **Hak Guna Bangunan nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enampuluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, **setempat lebih dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B nomor 10, Surabaya :**

Demikian sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I (**Turut Tergugat III**), tertanggal 19-7-2012 (sembilanbelas Juli duaribu duabelas), **tertulis atas nama pemegang hak : PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA (Tergugat III)**, berkedudukan di Kota Surabaya, dengan batas-batas yang jelas tertera dalam Surat Ukur, yang merupakan lampiran dari Sertifikat tersebut, tertanggal 28-6-2012 (duapuluh delapan Juni duaribu duabelas), nomor : 829/Lakarsantri/2012 ;"

➤ **Halaman 21, angka 26 :**

"Sebidang tanah **Hak Guna Bangunan nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enampuluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, **setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B nomor 11, Surabaya ;**

Demikian sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I (**Turut Tergugat III**), tertanggal 19-7-2012 (sembilanbelas Juli duaribu duabelas), tertulis atas nama pemegang hak : **PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA (Tergugat III)**, berkedudukan di Kota Surabaya, dengan batas-batas yang jelas tertera dalam Surat Ukur, yang merupakan lampiran dari Sertifikat tersebut, tertanggal 28-6-2012 (duapuluh delapan Juni duaribu duabelas), nomor 830/Lakarsantri /2012 ;"

- f. Berita Acara RUPSLB PT. SSJS, **halaman 39, huruf KEDELAPAN**, menyebutkan **Tergugat III MELIMPAHKAN SELURUH WEWENANGNYA KEPADA TERGUGAT IV DAN V**, dengan menyatakan :

"Rapat menyetujui tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melimpahkan seluruh wewenang menurut jabatannya masing-masing dan memberikan kuasa (dengan hak substitusi), kepada :

1. Penghadap Tuan MUHAMMAD SUBHAN ZAKARIA (**Tergugat IV**) tersebut ; dan
2. Penghadap Tuan CHOIRUL ANWAR, Sarjana Ekonomi (**Tergugat V**); selaku Pemegang Kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, guna melakukan segala hal yang dianggap perlu oleh pemegang kuasa ... ;"

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Akta Kuasa Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012**, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, selaku Notaris di Kota Surabaya, yang mana dalam Akta tersebut **Tergugat III MEMBERIKAN KUASA KEPADA Tergugat IV dan Tergugat V**, sebagaimana tersebut pada halaman 3, dengan menyatakan :

K H U S U S

"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, guna melaksanakan penjualan, atau melepaskan hak, atau melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga terjadi peralihan hak, dan sekaligus menyerahkannya kepada pihak yang membelinya ... ;"

9. Bahwa dengan adanya **Akta Kuasa Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012** a quo, Penggugat melakukan pembayaran selanjutnya atas harga Obyek Jual Beli kepada Tergugat IV, pada tanggal 24 Nopember 2014, sebesar **Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**, yang ditransfer pada rekening Bank BCA No.Rek. 258-205-3929, atas nama Tergugat IV ;
10. Bahwa setelah Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat IV, kemudian Tergugat IV menyatakan bahwa Para Tergugat **TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBANGUNAN ATAS OBYEK JUAL BELI YANG TELAH DIBELI** oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat IV menyuruh agar Penggugat melakukan **PEMBANGUNAN SECARA PRIBADI ATAS OBYEK JUAL BELI** ;
11. Bahwa atas pembayaran Penggugat kepada Tergugat IV tersebut, kemudian **Tergugat IV memberikan Hak Penggugat, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III** ;
12. Bahwa pada saat itu Tergugat IV berjanji akan segera menyerahkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, atas **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, dan berjanji untuk segera melakukan penandatanganan Akta Jual Beli atas Obyek Jual Beli :
- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri ;

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri ;

13. Bahwa kemudian **Penggugat melakukan pembangunan sendiri atas Obyek Jual Beli, yaitu di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang mana pembangunan rumah tersebut menghabiskan biaya **dengan total sebesar Rp 138.550.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan rumah B-10, pada tanggal 3 Nopember 2015, senilai **Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;**
- Pemasangan tralis, kanopi, PLN & PDAM rumah B-10, pada tanggal 25 Oktober 2022, **Rp 16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) ;**
- Pembangunan rumah B-10, pada tanggal 28 Desember 2022, senilai **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;**

14. Bahwa **Penggugat juga melakukan pengurukan dan pemasangan pagar sendiri atas Obyek Jual Beli, yaitu di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang mana biaya pengurukan dan pagar B-11, dengan total sebesar **Rp 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)**, pada tanggal 18 Januari 2023 ;

15. Bahwa **total pengeluaran Penggugat atas Obyek Jual Beli adalah sebesar Rp 302.617.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah)**, meliputi pembayaran Obyek Jual Beli kepada Tergugat I dan IV, serta Pembangunan Rumah, Pemasangan Tralis, Kanopi, PLN & PDAM B-10, dan Pengurukan dan pagar B-11, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran I (Uang Muka), dibayarkan pada Tergugat I, dengan total sebesar **Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)**, sebagaimana yang tercantum pada Akta Ikatan Jual Beli, dengan rincian :
 - Pembayaran uang muka ke-1, pada tanggal 17 Maret 2012, sebesar **Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;**
 - Pembayaran uang muka ke-2, pada tanggal 21 Maret 2012, sebesar **Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;**
- 2) Pembayaran Angsuran ke-I, dibayarkan pada Tergugat I, pada tanggal 16 April 2012, sebesar **Rp 3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;**
- 3) Pembayaran Angsuran ke-II s/d ke-VI, dibayarkan pada Tergugat I, pada tanggal 11 Mei 2012, sebesar **Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);**
- 4) Pembayaran kepada Tergugat IV, pada tanggal 24 Nopember 2014, sebesar **Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**, yang ditransfer pada rekening Bank BCA No.Rek. 258-205-3929, atas nama Tergugat IV ;

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembangunan rumah di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, dengan total sebesar **Rp 138.550.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan rincian :
 - Pembangunan rumah, pada tanggal 3 Nopember 2015, senilai Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pemasangan tralis, PLN & PDAM B-10, pada tanggal 25 Oktober 2022, Rp 16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pembangunan rumah, pada tanggal 28 Desember 2022, senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 6) Pengurukan dan pemasangan pagar di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, dengan total sebesar **Rp 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)**, pada tanggal 18 Januari 2023 ;
16. Bahwa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat IV, serta pengeluaran Penggugat untuk pembangunan Obyek Jual Beli di Blok B Nomor 10 dan pengurukan Obyek Jual Beli di Blok B Nomor 11, dengan total sebesar Rp 302.617.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), **MELEBIHI DARI HARGA OBYEK JUAL BELI YANG DISEPAKATI** sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sebagaimana **Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012**, itupun **belum ada Pembangunan atas Obyek Jual Beli di Blok B Nomor 11 ;**
17. Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I maupun Tergugat IV, bahkan telah melakukan pembangunan sendiri atas Obyek Jual Beli di Blok B Nomor 10 dan pengurukan di Blok B Nomor 11, namun demikian **hingga saat ini belum ada pemenuhan atas Hak-Hak Penggugat dari Para Tergugat**, yaitu:
 - 1) **Belum ada penyerahan atas Sertipikat Blok B Nomor 11 pada Penggugat**, yaitu :
 - **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, **setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**
 - 2) **Belum ada penandatanganan Akta Jual Beli atas Obyek Jual Beli**, yaitu :

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**
- **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**

18. Bahwa **berdasarkan :**

- **Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012**, antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, atas Obyek Jual Beli di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10 dan Blok B Nomor 11, Surabaya ;
- **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012**, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III), tentang Pengambil-alihan Tergugat III terhadap Obyek Jual Beli di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10 dan Blok B Nomor 11, Surabaya ;
- **Akta Kuasa Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012**, tentang Surat Kuasa dari Tergugat III kepada Tergugat IV dan V ;

Maka tentunya **Tergugat I, II, III, IV, dan V memiliki KEWAJIBAN HUKUM kepada Penggugat untuk :**

- 1) **Menyerahkan kepada Penggugat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**,

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**

2) **Melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan Penggugat atas Obyek Jual Beli**, yaitu :

- **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**
- **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**

III. **PARA TERGUGAT BERITIKAD TIDAK BAIK TERHADAP PENGGUGAT, DENGAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA, MESKIPUN TELAH DILAKUKAN SOMASI OLEH PENGGUGAT :**

1. Bahwa Penggugat beberapa kali telah meminta kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, melakukan penyerahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri serta melakukan penandatanganan Akta Jual Beli atas Obyek Jual Beli, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, namun hal ini diabaikan oleh Para Tergugat, meskipun telah beberapa kali diingatkan dan diberi jangka waktu oleh Penggugat ;

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugat, yaitu Surat tanggal 14 Desember 2023, perihal Somasi dan Surat tertanggal 21 Desember 2023, perihal Somasi Kedua, yang isinya meminta kepada Para Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya pada Penggugat, yaitu :
 - 1) Menyerahkan Sertifikat atas Obyek Jual Beli yang belum diserahkan, yaitu :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri ;
 - 2) Melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan Penggugat atas Obyek Jual Beli, yaitu :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri ;
3. Bahwa namun demikian Somasi-Somasi Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, bahkan sampai dengan Gugatan ini diajukan, Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya pada Penggugat ;
4. Bahwa berdasarkan Surat-Surat Somasi yang diabaikan oleh Para Tergugat tersebut, terbukti Para Tergugat beritikad tidak baik kepada Penggugat, mengingat hingga saat ini Para Tergugat belum melaksanakan kewajiban penyerahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri serta tidak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli atas Obyek Jual Beli, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri ;

IV. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

:

1. Bahwa berdasarkan :
 - **Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012**, antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, atas Obyek Jual Beli di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10 dan Blok B Nomor 11, Surabaya ;
 - **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012**, tentang Berita Acara RUPSLB Perseroan Terbatas Tergugat III, tentang Pengambil-alihan Tergugat III terhadap Obyek Jual Beli di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10 dan Blok B Nomor 11, Surabaya ;
 - **Akta Kuasa Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012**, tentang Surat Kuasa dari Tergugat III kepada Tergugat IV dan V ;

Maka tentunya **Tergugat I, II, III, IV, dan V memiliki KEWAJIBAN HUKUM kepada Penggugat** untuk :

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Menyerahkan kepada Penggugat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**
- 2) **Melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan Penggugat atas Obyek Jual Beli**, yaitu :
 - **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**
 - **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**
2. Bahwa sebagaimana dalam **Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan ingkar janji, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan**, antara lain :
 - 1) Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II MENGALIHKAN OBYEK YANG DIPERJUALBELIKAN dengan PENGGUGAT, KEPADA TERGUGAT III,**

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di **Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10 dan Blok B Nomor 11, Surabaya**, sebagaimana **Akta Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III), Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012** ;

- Hal ini **Tergugat I dan II MENINGKARKI** ketentuan Pasal 5 Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, yang mana Tergugat I dan II menjanjikan selama pembuatan akta jual beli dan/atau akta pelepasan hak belum dapat dilaksanakan, **tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, menjual atau dengan cara lain melepaskan persil tersebut kepada pihak lain ;**

2) Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II TIDAK MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI dengan Penggugat ;**

- Hal ini **Tergugat I dan II MENINGKARKI** ketentuan Pasal 2 Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, yang mana Tergugat I dan II berjanji untuk **segera melaksanakan dan menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat yang berwenang ;**
- Namun demikian **Tergugat I dan II justru MELAKUKAN PEMECAHAN/SPLIT BIDANG TANAH MENJADI 45 (EMPAT PULUH LIMA) SERTIPIKAT DAN MENGATASNAMAKAN SERTIPIKAT-SERTIPIKAT A QUO MENJADI ATAS NAMA TERGUGAT III**, sebagaimana tersebut pada **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III), pada halaman 20 s/d 21, angka 25 dan 26**, yang mana dalam Sertipikat-Sertipikat tersebut terdapat 2 (dua) Sertipikat yang menjadi **OBYEK YANG TELAH DIPERJUALBELIKAN oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, yaitu Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10 dan Blok B Nomor 11, Surabaya, yaitu :**

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012,

TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan

Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi),

terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan

Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan

persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B

Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III,

tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam

Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012,

TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;

- 3) Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II TIDAK MENYERAHKAN kepada Penggugat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;**
- 4) Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II TIDAK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ATAS OBYEK JUAL BELI**, sehingga Penggugat harus melakukan pembangunan sendiri atas Obyek Jual Beli, yang dapat diperhitungkan sebagaimana pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat serta Pembangunan Rumah, Pemasangan Tralis, Kanopi, PLN & PDAM B-10, dan Pengurukan dan pagar B-11, dengan total sebesar Rp 302.617.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang **MELEBIHI DARI HARGA OBYEK JUAL BELI YANG DISEPAKATI**, sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Hal ini **MENINGKARI ketentuan Pasal 4 Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012**, tentang kesepakatan harga obyek jual beli, itupun **belum ada Pembangunan atas Obyek Jual Beli di Blok B Nomor 11 ;**
3. Bahwa berdasarkan **Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III), dan Akta Kuasa,**

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012, Tergugat III, IV, dan V terbukti tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, antara lain :

- 1) Bahwa Tergugat III telah **MENGAMBIL-ALIH TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT ATAS OBYEK JUAL BELI PENGUGAT**, sebagaimana pada halaman 5, angka 5, dalam Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III), **padahal sebelumnya telah dilakukan JUAL BELI antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012;**
- 2) Bahwa Tergugat III telah **MENGAMBIL-ALIH HAK KEPEMILIKAN dan melakukan PEMECAHAN/SPLIT BIDANG TANAH ATAS SERTIPIKAT OBYEK JUAL BELI PENGUGAT**, sebagaimana pada halaman 20 dan 21, angka 25 dan 26, dalam Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III), yaitu **Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10 dan Blok B Nomor 11, Surabaya**, menjadi :
 - **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**
 - **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, **seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi)**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan **persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, **TERTULIS ATAS NAMA PEMEGANG HAK TERGUGAT III ;**
- 3) Bahwa Tergugat III telah **MELIMPAHKAN SELURUH WEWENANGNYA DAN MEMBERIKAN KUASA (dengan hak substitusi) kepada Tergugat**

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan Tergugat V, untuk melaksanakan penjualan, atau melepaskan hak, atau melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga terjadi peralihan hak, dan sekaligus menyerahkannya kepada pihak yang membelinya, sebagaimana yang tercantum pada :

- Halaman 39, pada huruf KEDELAPAN, dalam Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III) ;
- Halaman 3, Akta Kuasa, Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012 ;

4) Bahwa Tergugat III, IV, dan V TIDAK MELAKSANAKAN PENYERAHAN kepada Penggugat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, padahal berdasarkan Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB PT. SSJS (Tergugat III) dan Akta Kuasa, Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012, Tergugat III, IV, dan V MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENYERAHKAN SERTIPIKAT OBYEK JUAL BELI PENGGUGAT ;

5) Bahwa Tergugat III, IV, dan V TIDAK MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI dengan Penggugat atas OBYEK JUAL BELI PENGGUGAT, padahal berdasarkan Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara RUPSLB Perseroan Terbatas Tergugat III dan Akta Kuasa, Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012, Tergugat III, IV, dan V MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MELAKUKAN PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI atas :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri ;

4. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, dan V) hingga saat ini TIDAK MENYERAHKAN SERTIPIKAT atas OBYEK JUAL BELI kepada Penggugat, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri dan TIDAK MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI dengan Penggugat atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2548/Kelurahan Lakarsantri dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :

2549/Kelurahan Lakarsantri, meskipun telah diminta dan dilakukan Somasi, namun Para Tergugat telah lalai atau tidak menjalankan kewajiban, maka **Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan INKAR JANJI (Wanprestasi)**, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

a. Pasal 1234 KUHPerdata :

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

b. Pasal 1238 KUHPerdata :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

5. **Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdata ;**

V. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT :

1. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang melalaikan dan tidak menjalankan kewajiban yang diperjanjikan sebagaimana kewajiban hukum dalam ketentuan Pasal 1234 Jo. 1238 KUHPerdata, maka Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), hal ini **terbukti menimbulkan kerugian bagi Penggugat**, oleh karenanya **patutlah Para Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban MENYERAHKAN SERTIPIKAT OBYEK JUAL BELI kepada Penggugat, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri dan MELAKSANAKAN PENANDATANGAN AKTA JUAL BELI dengan Penggugat atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri ;**
2. Bahwa oleh karenanya **berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1234, dan Pasal 1238 KUH Perdata a quo**, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, **Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hukum pada Penggugat**, sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan SAH Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I ;
- 3) Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak yang SAH atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10 dan Blok B Nomor 11, Surabaya, sebagaimana :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
- 4) Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
- 5) Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan Penggugat, di hadapan Notaris / PPAT sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, atas :

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
- 6) Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Guna Bangunan, yang semula atas nama Tergugat III (PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA), menjadi atas nama Penggugat (IRANI SURYA KARTINI INALDI), atas :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;

- 7) Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Guna Bangunan, yang semula atas nama Tergugat III (PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA), menjadi atas nama Penggugat (IRANI SURYA KARTINI INALDI), atas :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;

- 8) Menghukum Para Tergugat dan memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Pengadilan ini ;

VI. TUNTUTAN TENTANG UANG PAKSA :

1. Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajiban melakukan penyerahan Sertipikat dan penandatanganan Akta Jual Beli (bukan pembayaran sejumlah uang) serta balik nama Sertipikat, maka agar Para Tergugat nantinya mau secara sukarela membayar dan memenuhi isi putusan ini, patutlah Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat melalaikan kewajiban untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya isi Putusan oleh Para Tergugat ;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan uang paksa (dwangsom) berdasarkan ketentuan hukum **Pasal 606 a RV**, yang menyatakan :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

3. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar uang paksa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya isi Putusan oleh Para Tergugat ;

VII. PERMOHONAN PENETAPAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

:

1. Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) **sebagaimana ketentuan hukum Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Pasal 261 ayat (1) RBG**, yang menyatakan :

- 1) **Pasal 227 ayat (1) HIR**, menyatakan :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

- 2) **Pasal 261 ayat (1) RBG**, menyatakan :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang tetap maupun yang tidak tetap, dengan maksud menjauhkannya daripada penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri atau jika orang yang berhutang itu tinggal atau diam di luar pegangan "magistraat" di tempat kedudukan Pengadilan Negeri, ataupun jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada di tempat yang tersebut di kemudian itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolehlah “magistraat” di tempat tinggal atau kediaman orang yang berhutang itu dapat memberi perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu; selain daripada itu kepada orang yang meminta itu harus diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan pengadilan negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatannya.”

2. Bahwa Permohonan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini diajukan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Agar Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan hukum ;
- 2) Guna terjaminnya pemenuhan hak-hak Penggugat ;
- 3) Menghindari perbuatan Para Tergugat yang dikhawatirkan mengalihkan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai obyek jual beli yang disengketakan, dialihkan pada Pihak Lain ;
- 4) Untuk menjamin penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan a quo pada Penggugat selama dalam proses persidangan sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban Para Tergugat pada Penggugat secara sekaligus ;

3. Bahwa Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat atas obyek sengketa milik Penggugat yang berada pada Para Tergugat, yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor :
830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;

4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum, oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan hukum Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000, tertanggal 2 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad), maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Putusan Perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorraad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan SAH Akta Ikatan Jual Beli, Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, di hadapan Turut Tergugat I ;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak yang SAH atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10 dan Blok B Nomor 11, Surabaya, sebagaimana :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan Penggugat, di hadapan Notaris / PPAT sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, atas :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
8. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Guna Bangunan, yang semula atas nama Tergugat III (PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA), menjadi atas nama Penggugat (IRANI SURYA KARTINI INALDI), atas :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
9. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Guna Bangunan, yang semula atas nama Tergugat III (PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA), menjadi atas nama Penggugat (IRANI SURYA KARTINI INALDI), atas :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar uang paksa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga isi Putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat atas obyek sengketa milik Penggugat yang berada pada Para Tergugat, yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2549/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04168, seluas : 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, tertanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 830/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012 ;

12. Menyatakan Putusan Perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;

13. Menghukum Para Tergugat dan memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Pengadilan ini ;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak yang telah hadir adalah :

- **Penggugat:** hadir Kuasanya tersebut diatas yaitu **Puput Oktavia Susanti, S.H.,M.H.,CIL.,CPM;**
- **Turut Tergugat II,** dalam hal ini telah hadir Kuasanya **Moch. Habibi Fadly, S.H.,M.Kn.** Advokat/Konsultan, yang beralamat di Medokan Asri Tengah 2 Blok M-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- **Turut Tergugat III,** dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh. dan kawan-kawan,** Para Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pertanahan Kota Surabaya I, yang berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5011/SKK/35.78/X/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor 5012/ST-35.78/X/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dan yang hadir dipersidangan adalah **Vioxcy Ananta Putra, S.H.**;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya mereka dan mereka dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir dipersidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Zulqarnen, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Maret 2025 melalui persidangan secara e-Litigasi yang uraiannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak memiliki kepentingan langsung terhadap pokok perkara yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris menjalankan tugasnya secara independent dan hanya bertindak sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik.
3. Bahwa Turut Tergugat II hanya bertindak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memiliki kepentingan hukum dalam sengketa ini;
4. Bahwa akta yang dibuat oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini, yakni :
 - a. Akta **Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya**, Nomor : 131, tanggal 12 Desember 2012;
 - b. Akta **Kuasa** Nomor : 141, tanggal 12 Desember 2012.

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;

5. Bahwa turut tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas substansi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam akta yang dibuatnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, **Turut Tergugat II** mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1102/Pdt.G/2024/PN.Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan turut tergugat tidak bertanggung jawab dalam perkara a quo;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Maret 2025 melalui persidangan secara e-Litigasi yang uraiannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, **TURUT TERGUGAT III** menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT III**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, ditariknya **TURUT TERGUGAT III** sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Para Pihak lainnya atas tanah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1715/Kelurahan Lakarsantri
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2548/Kelurahan Lakarsantri
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2549/Kelurahan Lakarsantri
3. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada **TURUT TERGUGAT III** adalah Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan yuridis antara lain :
 - Kapasitas **TURUT TERGUGAT III** adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan **TURUT TERGUGAT III** sebagai pihak dalam perkara a quo.

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan **TURUT TERGUGAT III** sehingga pihak Penggugat menjadikan **TURUT TERGUGAT III** sebagai pihak dalam perkara ini.
- Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik yang menjadi tuntutan Penggugat kepada **TURUT TERGUGAT III**, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas.
- Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada **TURUT TERGUGAT III**, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas **TURUT TERGUGAT III** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada **TURUT TERGUGAT III** adalah Kabur (*Obscur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Jawaban **TURUT TERGUGAT III** Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban **TURUT TERGUGAT III** Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya **TURUT TERGUGAT III** menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. seperti yang diuraikan dalam Eksepsi **TURUT TERGUGAT III** baik dalam Posita maupun Petitum tidak diuraikan tentang keterlibatan dalam perkara a quo yang merugikan Para Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila **TURUT TERGUGAT III** harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan a quo harus ditolak, dan pihak **TURUT TERGUGAT III** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.
3. Bahwa, **TURUT TERGUGAT III** sama sekali tidak terlibat dalam sengketa kepemilikan objek lelang berupa tanah dan bangunan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, tidak ada satupun tindakan dari **TURUT TERGUGAT III** yang dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi, justru **TURUT TERGUGAT III** melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua yang dilakukan

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **TURUT TERGUGAT III** adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada satu pun perbuatan dari **TURUT TERGUGAT III** yang dapat dikualifikasikan sebagai Wanprestasi yang merugikan Para Penggugat. Dengan demikian, maka sudah tepat dan layak apabila gugatan Para Penggugat dalam Gugatan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, **TURUT TERGUGAT III** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT III** seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban **TURUT TERGUGAT III** seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT III** seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada **Turut Tergugat** tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 April 2025 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) melalui persidangan secara e-Litigasi dan atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Pesanan Ruko / Rumah, atas nama Pemesan Sdri. IRANI SURYA KARTINI INALDI, yang diterbitkan oleh CV. DUA PILAR SEJAHTERA, tertanggal 17 Maret 2012;
2. Bukti P – 2 : Akta Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 21 Maret 2012, yang ditandatangani antara Sdr. BOWO JARWO SAMEKTO selaku Pesero Komanditer CV. DUA PILAR SEJAHTERA selaku Pihak Ke-I (Tergugat I) yang bekerja sama dengan Sdr. MUJIHARTO selaku Direktur PT. BAHTERA SUKSES BERSAMA sebagai Pihak Ke-III, (Tergugat II) dalam bidang usaha pembangunan dan penjualan perumahan, sedangkan Sdri. IRANI SURYA KARTINI INALDI, selaku Pihak Ke-II pembeli, yang dibuat di hadapan Sdr. DJAROT PRIBADI, SH., MH., M.Si., selaku Notaris di Surabaya;
3. Bukti P – 3 : Surat Perjanjian Pembangunan, tertanggal 16 April 2012 antara CV. DUA PILAR SEJAHTERA dengan Sdri. IRANI SURYA KARTINI INALDI, yang diterbitkan oleh Manager Teknik Sdr. Achmad Arianto, ST., CV. DUA PILAR SEJAHTERA;
4. Bukti P – 4 : Kwitansi, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas nama Sdri. IRANI SURYA KARTINI INALDI, yang diterbitkan oleh CV. DUA PILAR SEJAHTERA, tertanggal 17 Maret 2012 ;
5. Bukti P – 5 : Kwitansi, sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), atas nama Sdri. IRANI SURYA KARTINI INALDI, yang diterbitkan oleh CV. DUA PILAR SEJAHTERA, tertanggal 21 Maret 2012 ;
6. Bukti P – 6 : Kwitansi, sebesar Rp 3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), atas nama Sdri. IRANI SURYA KARTINI INALDI, yang diterbitkan oleh CV. DUA PILAR SEJAHTERA, tertanggal 16 April 2012 ;
7. Bukti P – 7 : Kwitansi, sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), atas nama Sdri. IRANI SURYA KARTINI INALDI, yang diterbitkan oleh CV. DUA PILAR SEJAHTERA, tertanggal 11 Mei 2012;
8. Bukti P – 8 : Surat No. 005/SSJ/VIII/2012, perihal Pemberitahuan Progress Pembangunan, yang diterbitkan oleh CV. SURYA SAHABAT, yang ditujukan kepada User Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya, pada tanggal 6 Agustus 2012 yang

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. MUJIARTA PT.
SURYA SAHABAT JAYA;

9. Bukti P – 9 : Akta Nomor 131, tertanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA, yang dibuat di hadapan Sdri. RANTI NURSUKMA HANDAYANI, SH., selaku Notaris di Kota Surabaya ;
10. Bukti P – 10 : Akta Kuasa Nomor 141, tertanggal 12 Desember 2012, yang ditandatangani antara Direktur PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA selaku Pemberi Kuasa, dengan Sdr. MUHAMMAD SUBHAN ZAKARIA dan Sdr. CHOIRUL ANWAR, SE., selaku Para Penerima Kuasa, yang dibuat di hadapan Sdri. RANTI NURSUKMA HANDAYANI, SH., selaku Notaris di Kota Surabaya ;
11. Bukti P – 11 : Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, atas nama Irani Surya Kartini Inaldi (Penggugat) No.Rek. 468-148-9970 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 24-11-2014, kepada M Subhan Zakaria ;
12. Bukti P – 12 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2548/Kelurahan Lakarsantri, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.01.18.05.04167, seluas : 60 m2 (enam puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lakarsantri, yang diterbitkan oleh KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA I, tertanggal 19 Juli 2012, dengan Surat Ukur Nomor : 829/Lakarsantri/2012, tertanggal 28 Juni 2012, setempat dikenal dengan persil dan bangunan di Perumahan Graha Pratama Blok B Nomor 10, Surabaya, atas nama pemegang hak PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA berkedudukan di Kota Surabaya ;
13. Bukti P – 13 : Surat tertanggal 14 Desember 2023, perihal Undangan dan Somasi, yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum dari Sdri. IRANI SURYA KARTINI INALDI;
14. Bukti P – 14 : Surat tertanggal 14 Desember 2023, perihal Undangan dan Somasi Kedua, yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum dari Sdri. IRANI SURYA KARTINI INALDI;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 15 : Profil Perusahaan PT. BAHTERA SUKSES BERSAMA, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
16. Bukti P – 16 : Profil Perusahaan PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, No. SK. Pengesahan: AHU-0092034.AH.01.02 Tahun 2022, Tanggal 20 Desember 2022
17. Bukti P – 17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2025, NOP : 35.78.010.006.008.0087.0, Letak Obyek Pajak Griyo Rejo / Komplek Graha Pratama B-10, RT. 001, RW. 001, Kel Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Surabaya ;
18. Bukti P – 18 : Surat Keterangan Lunas Nomor : 973/113880.24.4.1.03/436.8.2/2025, atas Pelunasan PBB NOP : 35.78.010.006.008.0087.0, Letak Obyek Pajak Griyo Rejo / Komplek Graha Pratama B-10, RT. 001, RW. 001, Kel Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Surabaya, tahun 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 16 Mei 2025 ;
19. Bukti P – 19 : Surat Keterangan Lunas Nomor : 973/113880.24.4.1.03/436.8.2/2025, atas Pelunasan PBB NOP : 35.78.010.006.008.0087.0, Letak Obyek Pajak Griyo Rejo / Komplek Graha Pratama B-10, RT. 001, RW. 001, Kel Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Surabaya, tahun 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 16 Mei 2025 ;
20. Bukti P – 20 : Surat Keterangan Lunas Nomor : 973/113880.24.4.1.03/436.8.2/2025, atas Pelunasan PBB NOP : 35.78.010.006.008.0087.0, Letak Obyek Pajak Griyo Rejo / Komplek Graha Pratama B-10, RT. 001, RW. 001, Kel Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Surabaya, tahun 2025, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 16 Mei 2025 ;
21. Bukti P – 21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2025, NOP : 35.78.010.006.008.0088.0, Letak Obyek Pajak Griyo Rejo /

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Graha Pratama B-11, RT. 001, RW. 001, Kel
Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Surabaya;

22. Bukti P – 22 : Surat Keterangan Lunas Nomor :
973/113879.24.4.1.03/436.8.2/2025, atas Pelunasan PBB
NOP : 35.78.010.006.008.0088.0, Letak Obyek Pajak Griyo
Rejo / Komplek Graha Pratama B-11, RT. 001, RW. 001, Kel
Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Surabaya, tahun 2023, yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 16 Mei 2025 ;
23. Bukti P – 23 : Surat Keterangan Lunas Nomor :
973/113879.24.4.1.03/436.8.2/2025, atas Pelunasan PBB
NOP : 35.78.010.006.008.0088.0, Letak Obyek Pajak Griyo
Rejo / Komplek Graha Pratama B-11, RT. 001, RW. 001, Kel
Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Surabaya, tahun 2024, yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 16 Mei 2025 ;
24. Bukti P – 24 : Surat Keterangan Lunas Nomor :
973/113879.24.4.1.03/436.8.2/2025, atas Pelunasan PBB
NOP : 35.78.010.006.008.0088.0, Letak Obyek Pajak Griyo
Rejo / Komplek Graha Pratama B-11, RT. 001, RW. 001, Kel
Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Surabaya, tahun 2025, yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 16 Mei 2025;
25. Bukti P – 25 : Rencana Anggaran Biaya, proyek Rumah Tingal 40/60, lokasi
di Perumahan Graha Pratama B-10, Surabaya, yang
diterbitkan oleh Usaha Mandiri, tertanggal 10 Maret 2015,
dengan total sebesar Rp 122.500.000,- (seratus dua puluh dua
juta lima ratus ribu rupiah) ;
26. Bukti P – 26 : Slip Pemindahbukuan Dana Antar Rekening BCA, tertanggal 3
Nopember 2015, dari Rekening BCA No. 4681489970 atas
nama IRANI SURYA KARTINI INALDI, ke Rekening BCA No.
1301958264 atas nama DARKO, sebesar Rp 62.500.000,-
(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
27. Bukti P – 27 : Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim, tertanggal 28
Desember 2022, dari Rekening Bank Jatim No. 0376036324
atas nama M. DANI SAPUTRA QQ IRANI SURYA KARTINI
INALDI, ke Rekening BCA No. 1301958264 atas nama
DARKO, sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 28 : Invoice tertanggal 25 Oktober 2022, sebesar Rp 16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Usaha Mandiri, yang ditujukan kepada IRANI SURYA KARTINI INALDI, untuk biaya Pembuatan Kanopi, Pasang Tralis Besi, Pasang Listrik dan PDAM, lokasi di Perumahan Graha Pratama B-10, Lakarsantri, Surabaya;
29. Bukti P – 29 : Kwitansi tertanggal 25 Oktober 2022, sebesar Rp 16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah), pembayaran dari IRANI SURYA KARTINI INALDI, untuk pembayaran Pembuatan Kanopi, Pasang Tralis Besi, Pasang Listrik dan PDAM, lokasi di Perumahan Graha Pratama B-10, Lakarsantri, Surabaya, yang telah diterima oleh DARKO ;
30. Bukti P – 30 : Rencana Anggaran Biaya, proyek Pengurukan, lokasi di Perumahan Graha Pratama B-11, Surabaya, yang diterbitkan oleh Usaha Mandiri, tertanggal 18 Januari 2023, sebesar Rp 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
31. Bukti P – 31 : Kwitansi tertanggal 18 Januari 2023, sebesar Rp 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran dari IRANI SURYA KARTINI INALDI, untuk pembayaran Pengurukan, lokasi di Perumahan Graha Pratama B-11, Lakarsantri, Surabaya, yang telah diterima oleh DARKO;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya sepanjang yang ada aslinya dan telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, terkecuali untuk bukti surat P-9 dan P-10 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sedang untuk surat tertanda P-15 sampai dengan P-24 merupakan hasil printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi **Purwati**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan saudara, dan kenal dengan Penggugat karena saksi maupun Penggugat pada tahun 2012 sama-sama membeli kapling atau tanah beserta bangunannya ditempat yang sama yaitu di Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya dari P Bowoa tau Tergugat I, dimana saksi membeli di Blok A No.19, sedang Penggugat membeli dua kavling di Blok B-10 dan 11 tepat didepan lahan saksi;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga kenal dengan pak Jarwo atau Tergugat I, pak Muhammad Subhan Zakaria atau Tergugat IV dan mengetahui pula PT. Bahtera Sukses Bersama atau Tergugat II dan tahu juga dengan PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya atau Tergugat III;
- Bahwa, pada waktu pembelian dari Tergugat I menjanjikan Pembangunan rumah akan dilakukan apabila pembeli sudah membayar 50% dari harga yang telah disepakati, namun faktanya janji Tergugat I tersebut tidak pernah dilaksanakan meskipun pembayaran telah lunas, bahkan sertifikatpun tidak pernah diberikan kepada saksi maupun Penggugat dan karena saksi maupun Penggugat membutuhkan tempat tinggal sehingga lahan yang telah dibeli dibangun sendiri meskipun sebenarnya waktu membeli tidak hanya tanah tetapi tanah dan bangunan;
- Bahwa, saksi dan Penggugat membeli tanah dan rumah tidak melalui KPR tetapi secara inhouse yang waktu itu pembayaran dilakukan kepada pak Bowo atau Tergugat I, sedangkan untuk pelunasannya disuruh melalui pak Subhan atau Tergugat IV yang waktu itu ada di kantor bank Muamalat pada tahun 2014 untuk Penggugat melalui transfer sedang saksi membayar langsung kemudian saksi diberi sertifikat sedang untuk Penggugat hanya diberi satu sertifikat padahal dia membeli dua lahan, namun yang diterima saksi maupun Penggugat untuk lahan yang dibeli pemilik atau pemegang hak yang tertulis didalam sertifikat adalah PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya atau Tergugat III bukan nama saksi maupun nama Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi orang-orang yang membeli dengan sistim inhouse semua menjadi korban karena harus membangun sendiri rumahnya dan hingga saat ini tidak pernah terjadi transaksi yang tertuang dalam Akta Jual Beli sehingga saat ini tidak ada kejelasan terhadap status dari tanah yang saksi dan Penggugat beli meskipun saksi dan Penggugat sudah membayar lunas;
- Bahwa, saksi dan Penggugat baru mengetahui belakangan ini kalau sertifikat atas tanah yang telah saksi dan Penggugat beli telah dijadikan jaminan hutang di bank Muamalat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat para pihak yang hadir dipersidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya didepan sidang Kuasa Turut Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup sehingga dapat dipakai bukti yang sah dipersidangan ini berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.2442, Kelurahan Lakarsantri, atas pemegang hak PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya, selanjutnya diberi tanda TT.III-1;

Menimbang, bahwa didepan sidang Kuasa Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 13 Agustus 2025 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedang untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan panggilan persidangan pertama faktanya relas panggilan kembali kepada pengirim dengan alasan keberadaan mereka sudah tidak diketahui lagi dan sudah tidak bertempat tinggal dialamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan untuk selanjutnya Penggugat memohon untuk melakukan pemanggilan secara umum melalui mas media;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk selanjutnya terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dilakukan pemanggilan secara umum melalui mas media Memorandum yang pertama edisi Selasa tanggal 26 November 2024 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 dan panggilan kedua melalui mas media Memorandum edisi Selasa tanggal 14 Januari 2025 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 namun mereka tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat V telah pula dilakukan pemanggilan sebagaimana relas panggilan tertanggal 21 November 2024 untuk persidangan tanggal 8 Januari 2025 dan relas panggilan tertanggal 9 Januari 2025 untuk

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 26 Februari 2025, dan panggilan sudah dilakukan secara patut namun pihak Tergugat V tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan untuk membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I sudah dipanggil secara patut dan sah namun tetap tidak hadir sehingga kepada pihak-pihak yang telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir dianggap telah melepaskan hak-haknya dan dianggap tidak ada keberatan terhadap gugatan Penggugat dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya pihak-pihak yang telah dipanggil dengan patut dan sah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa hadirnya pihak-pihak tersebut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menanggapinya sebagaimana dalam jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Turut Tergugat III didalam eksepsinya telah mendalilkan :

1. Gugatan Penggugat keliru *karena menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;*

Dengan alasan gugatan Penggugat menyangkut wanprestasi antara Penggugat dengan pihak lainnya sehubungan dengan Sertifikat Hak Miik No.1715/Kelurahan Lakarsantri, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2548/Kelurahan Lakarsantri dan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 2549/Kelurahan Lakarsantri;

2. Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut tergugat III adalah kabur (*Obscuur Liebel*);

Dengan alasan didalam surat gugatannya Penggugat tidak mendalilkan alasannya sehingga menarik Turut Tergugat III dalam perkara ini, disamping itu Penggugat tidak juga menguraikan dengan jelas apa kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III sehingga menarik Turut Tergugat III dalam perkara ini, mengingat Turut tergugat III adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dibidang administrasi pertanahan yang hingga kini tidak terkait dengan permasalahan Penggugat dengan pihak lainnya yang dianggapnya telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III pihak Penggugat telah menanggapinya sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya hubungan Penggugat dengan Turut Tergugat III adalah oleh karena pihak Turut Tergugat III lah yang menerbitkan sertifikat yang diperjual belikan oleh Tergugat I

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Ikatan Jual Beli No.18 tanggal 21 Maret 2012 yaitu penjualan sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik No.1715/Kelurahan Lakarsantri seluas 3.677 M2 yang dijual kepada Penggugat seluas 120 m2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III ternyata tidak menyangkut masalah kompetensi absolut maupun relatif, tetapi apabila dihubungkan dengan replik Penggugat maka menurut Majelis atas eksepsi Turut Tergugat III sudah masuk materi pokok perkara yang diperlukan adanya pembuktian lebih lanjut, sehingga atas eksepsi Turut Tergugat III akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pihak Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II ada kerjasama dalam pembangunan rumah atau perumahan dimana Tergugat I sebagai pihak yang melakukan pembangunan dan penjualan rumah, sedang Tergugat II sebagai pihak yang mempunyai lahan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1715/Kelurahan Lakarsantri dengan luas 3,677 M2;

Bahwa, Penggugat telah membeli sebagian dari lahan sebagaimana SHM No.1715 yaitu seluas 120 M2. dengan dibuatnya Akta Ikatan Jual Beli No. 18 tertanggal 21 Maret 2012, antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjual dan pemilik lahan dengan Penggugat selaku pembeli yang kemudian dikenal sebagai Kavling/Persil B10-B11, Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya dengan kesepakatan harga Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan sistim pembayaran masing-masing pembayaran uang muka dibayarkan pada saat penandatanganan akta sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dibayar secara angsuran selama 5 (lima) tahun;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan RUPSLB PT.SSJS (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya (Tergugat III) tertanggal 12 Desember 2012 telah ada kesepakatan dengan diambil alihnya lahan dengan bukti SHM No. 1715/Kelurahan Lakarsantri seluas 3677 M2. dan di RUPSLB PT.SSJS telah pula ada kesepakatan tentang pemecahan lahan menjadi 45 bidang tanah yang selanjutnya dikenal dengan nama Perumahan Graha Pratama, dengan demikian terhadap pembelian tanah atau kavling oleh Penggugat beralih kepada Tergugat III;

Bahwa, Penggugat selaku pembeli atas tanah dan bangunan di kavling B No.10 dan No. 11 Perumahan Graha Pratama sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 46.000.000,- yang sistim pembayarannya dengan cara

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur yaitu angsuran uang muka ke-1 tertanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp.15.000.000,- angsuran uang muka ke-2 tertanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp.31.000.000,-, disamping itu juga Penggugat juga telah melakukan pembayaran angsuran ke-1 tertanggal 16 April 2012 sebesar Rp. 3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan pembayaran angsuran ke-2 sampai dengan angsuran ke-6 dibayarkan pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), disamping itu juga pernah melakukan pembayaran pelunasan melalui transfer kepada Muhammad Subhan Zakaria atau Tergugat IV;

Bahwa, meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati baik melakukan pembangunan rumah juga untuk dibuatnya Akta Jual Beli atas kavling B No.10 dan No.11 bahkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan obyek kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-31 dan satu orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy surat yang tidak aslinya sepanjang atas fotocopy tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan dan didukung pula dengan bukti lainnya maka terhadap fotocopy surat tersebut tetap dapat digunakan sebagai alat bukti sah dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat telah membeli kavling di Perumahan Graha Pratama Surabaya di Blok B No.10 dan Blok B No.11 atas pemegang hak PT. Surya Sahabat Jaya Surabaya (Tergugat III) dan atas pembelian lahan oleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam Akta Ikatan Jual Beli No.18 tertanggal 21 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti tertanda P- 2 tentang Akta Ikatan Jual Beli No.18 tanggal 21 Maret 2012 antara Bowo Jarwo Samekto selaku Pesero Komanditer CV. DUA PILAR SEJAHTERA sebagai pihak kesatu, Nyonya IRANI SURYAKARTINI INALDI sebagai pihak kedua dan MUJIHARTO selaku Direktur PT. BAHTERA SUKSES BERSAMA sebagai pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-2 telah terbukti adanya perjanjian yang disepakati para pihak bahwa Penggugat membeli tanah kavling beserta bangunan yang ada diatasnya dari sebagian lahan dari SHM No.1715/Kelurahan lakarsantri, dimana yang diperjual belikan seluas 120 M2. dengan harga Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-4 sampai dengan P-7 telah terbukti pula bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran sebagaimana yang didalilkannya yang jumlahnya sebesar Rp. 59.367.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sebagaimana bukti P-11 Penggugat juga telah melakukan pemidahan dana dari rekening Penggugat di bank BCA kepada M Subhan Zakarian sebagai pembayaran pelunasan atas pembelian kavling Blok B No. 10 dan No. 11, namun meskipun sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas tanah atau kavling yang dibeli Penggugat telah dibangun sebuah rumah oleh Penggugat sendiri faktanya hingga saat ini belum ada bukti sertifikat atas nama saksi maupun atas nama Penggugat yang diberikan, bahkan sebagaimana bukti tertanda P-12 atas tanah yang dibeli oleh Penggugat untuk saat ini dijaminkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. oleh pemegang hak yang tertulis disertifikat tersebut yaitu PT.SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA;

Menimbang, bahwa dari bukti yang telah Majelis pertimbangkan diatas dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini terhadap Akta Ikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III belum ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli, keadaan yang demikian dihubungkan dengan ditariknya Turut Tergugat III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah pihak yang seharusnya menerbitkan sertifikat yang diperjual belikan sebagaimana Akta Ikatan Jual Beli No.18 tanggal 21 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Akta Ikatan Jual Beli merupakan kemauan atau keinginan dari para pihak yang akan melakukan jual beli atas obyek tanah dan keinginan para pihak apabila dilaksanakan maka akan terbit Akta Jual Beli (AJB) dan dengan telah dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) secara yuridis sudah terjadi levering yaitu penyerahan atau pemidahan barang dalam konteks jual beli yang sah, dan setelah adanya levering inilah akan berlanjut ke tingkat peralihan hak secara administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas permohonan para pihak;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Majelis tersebut dihubungkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III dimana terhadap permasalahan Penggugat dengan para pihak sehubungan dengan pembelian kavling Blok B No.10 dan No.11 di Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis tidak menemukan adanya bukti Akta Jual Bali atas obyek kavling Blok B No.10 dan No.11 di Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya, dengan demikian Turut

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III belum mempunyai dasar untuk melakukan peralihan hak didalam sertifikatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Turut Tergugat III lah yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1715/Kelurahan Lakarsantri dan Turut Tergugat III pula yang menerbitkan pemecahan dari SHM No. 1715 diantaranya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2548/Kelurahan Lakarsantri dengan luas 60 M2. dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1549/Kelurahan Lakarsantri dengan luas 60 M2. Atas nama pemegang hak adalah PT. SURYA SAHABAT JAYA SURABAYA, sedangkan menurut dalil Penggugat atas kavling tersebut sudah dibeli oleh Penggugat sehingga seharusnya setelah terjadi pemecahan atas Sertifikat Hak Milik No.1715 untuk selanjutnya sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1548 dan 1549 adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa faktanya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas atas jual beli kavling oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II mapun Tergugat III hingga saat ini belum berlanjut dengan dibuatnya Akta Jual Beli sebagai dasar bagi Turut Tergugat III untuk melakukan peralihan hak didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1548 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1549 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga menurut pendapat Majelis dalam permasalahan Penggugat dengan pihak lainnya sehubungan dengan jual beli kavling Blok B No.10 dan No.11 di Perumahan Graha Pratama Surabaya yang hingga saat ini belum dilakukan pembuatan Akta Jual Beli nya merupakan hal diluar kewenangan dari Turut Tergugat III karena merupakan kewenangan dari para pihak sebagai penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa dalam proses peralihan hak harus didasarkan adanya jual beli bukan ikatan jual beli oleh karena dari ikatan atau perjanjian jual beli harus ditingkatkan terlebih dahulu menjadi akte jual beli dan dengan dasar akta jual beli itulah Turut Tergugat III dapat melakukan peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek dalam jual beli;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis dengan ditariknya pihak Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *aquo* adalah terlalu dini oleh karena Turut Tergugat III dapat melakukan peralihan hak secara administrasi didalam bukti kepemilikan tanah apabila memang sudah terjadi jual beli yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli oleh karena apabila sudah terbit Akta Jual Beli akan terjadi pula levering, dan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan adanya Akta Jual Beli atas kavling Blok B No.10 dan No.11 di Perumahan Graha Pratama Lakarsantri Surabaya antara Penggugat sebagai

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan pemilik lahan apakah Tergugat I, Tergugat II ataupun Tergugat III yang dalam hal sebagai penjual;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga terhadap eksepsi Turut Tergugat III yang mendalilkan bahwa Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo adalah beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat III dinyatakan dapat diterima, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dalil gugatan lainnya juga bukti yang diajukan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian sehingga sebagaimana Yurisprodensi MARI No. 1421 K/Sip/1972 tanggal 8 Juni 1976 gugatan Penggugat dianggap cacat formil karena terjadinya kesalahan pihak-pihak yang seharusnya digugat, sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga kepada Penggugat dianggap pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 182 HIR maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 182 HIR serta pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami : Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. dan I Made Yuliada, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 11 Oktober 2024 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp9.000.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....Rp 100.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi.....Rp 100.000,00
6. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00
7. Biaya Materai.....Rp 10.000,00 +

Jumlah.....Rp9.400.000,00

(Sembilan juta empat ratus ribu Rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PN Sby